

AÇÃO PENAL 593 BAHIA

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REVISOR	: MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: GERALDO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: IGOR TAMASAUSKAS E OUTRO(S) E OUTRO(A/S)

DECISÃO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

A Procuradora-Geral da República, às folhas 462 e 463, requer a declaração da extinção da punibilidade do réu, ante o envolvimento, na espécie, do crime tipificado no artigo 10 da Lei nº 7.347/1985, porquanto verificada a prescrição, à luz do disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

2. Procede o que consignado pelo Ministério Público Federal. A denúncia foi recebida, interrompendo-se o curso prescricional, em 15 de abril de 2005. Neste ano, completaram-se os oito anos previstos no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, presente o fato de a pena máxima cominada para o delito versado no artigo 10 da Lei nº 7.347/1985 ser de três anos de reclusão.

3. Declaro a extinção da punibilidade.

AP 593 / BA

4. Arquivem.

5. Publiquem.

Brasília, 27 de setembro de 2013.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator